

1500832-34.2020.8.26.0106

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Falsa identidade

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... se tratava.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO E FALSA IDENTIDADE - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante se atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Dolo evidenciado. O crime do artigo 307 do Código Penal é crime formal e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500832-34.2020.8.26.0106 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500832-34.2020.8.26.0106

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Falsa identidade

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE AURELIO FLORES SOARES DO LAGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

ALEXANDRE AURELIO FLORES SOARES DO LAGO foi denunciado como incurso no artigo 307, do Código Penal, porque, no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 15h47min, na Avenida Rodolfo Polidoro, altura do nº 300, Vila Rosina, nesta cidade e comarca de Caieiras, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. O réu foi citado e apresentou defesa preliminar às fls. 55/56.

Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução.

Em audiência foi ouvida uma testemunha, sendo decretada a revelia do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela absolvição, vez que caracterizado o crime impossível.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, pois teria agido em autodefesa. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em que pese a manifestação das partes, a ação penal é procedente.

A materialidade do crime de falsa identidade restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é incontestada.

Embora não ouvido em juízo, o réu confessou o crime em sede policial (fl. 08).

A testemunha Alfredo Lopes da Silva, policial militar, relatou que receberam denúncia de que um "procurado pela justiça" estaria no local dos fatos, tendo sido informado ainda o nome, as características e as vestes do acusado. Disse que foram ao local, que era um bar e que ao perguntarem ao réu o seu nome, ele informou o nome de outra pessoa, bem como o RG e nome dos genitores. Somente quando questionou se ele não seria "Alexandre", que confessou ter dado nome de outra pessoa, pois tinha um mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Conforme se verifica dos autos, inicialmente, o réu se apresentou com o nome de Jhonny Klayton da Silva Barbosa.

Entretanto, por informações dadas por denúncia, foi constatado que o denunciado utilizou indevidamente o nome de terceiro.

Como se vê, a autoria restou comprovada nos autos, sendo certo que o réu atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para ocultar seus antecedentes criminais.

O crime restou consumado. Com efeito, o crime de falsa identidade é formal, de maneira que o delito se perfaz independentemente da obtenção da vantagem ou da produção de dano a terceiro, e consuma-se com o ato de atribuir-se ou a atribuir a outrem falsa identidade.

Cumpra ressaltar que a Súmula nº 552 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa."

Ainda, não é caso de reconhecer se tratar de crime impossível, pois, como já apontado, delito em comento é crime formal e os policiais que realizaram a abordagem, embora tenham recebido informações anteriores, não conheciam o acusado e não tinham certeza que dele se tratava.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO E FALSA IDENTIDADE - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante se atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Dolo evidenciado. O crime do artigo 307 do Código Penal é crime formal e independe da efetiva obtenção da vantagem pelo agente, sendo irrelevante a posterior conferência dos dados qualificativos informados ou a legitimação do agente, tampouco o porte de documentos. Condenação mantida. Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado." (TJSP; Apelação Criminal 1501782-80.2021.8.26.0535; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2022; Data de Registro: 24/10/2022)

Fixada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria de sua pena.

Na primeira fase, verifico que embora reincidente, o réu não ostenta maus antecedentes e as demais circunstâncias são normais ao tipo penal. Assim, fixo a pena no mínimo legal em 03 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Entretanto, incide a agravante da reincidente (fls. 84/85), pelo que aumento a pena em 1/6, resultando em 03 meses e 15 dias de detenção.

Não há causas de aumento ou de diminuição.

Em razão da reincidência, ausentes os requisitos dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Tendo em vista o quantum de pena aplicado e a reincidência, o regime de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, de acordo com o artigo 33, § 2º, do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno ALEXANDRE AURELIO FLORES SOARES DO LAGO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 307, do Código Penal, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESPs, de acordo com o art. 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual 11.608/03.

Arbitro os honorários dos advogados eventualmente nomeados no valor máximo previsto na tabela do Convênio OAB/DPE.

Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)(s) acusado(a)(s) no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s) para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA